

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4322/2545

นางมาลินี เสลานนท์
นางมยุรีย์ สำราญจิตต์หรือบินชัย

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา

การที่ศาลชั้นต้นให้ทำหนังสือรายงานพฤติการณ์ของทนายโจทก์ไปยังสภาทนายความเพื่อพิจารณานั้น เป็นคำสั่งที่มีได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคดีที่ฟ้องร้องกันทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจในการสั่งให้รายงานพฤติการณ์ของทนายความต่อสภาทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความฯ ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจกระทำได้ทนายโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งดังกล่าว

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระหว่างการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย โจทก์ยื่นคำแถลงขอให้ศาลออกนั่งพิจารณาและพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความและจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่า ในส่วนพฤติการณ์ที่โจทก์ยื่นฟ้องและนำจำเลยมาเพื่อทำยอมในวันนี้มีพฤติการณ์ในการกระทำโดยเร่งรัด ส่อไปในทางใช้ศาลเป็นเครื่องมือ ซึ่งอาจได้รับการให้คำแนะนำหรือจากทนายความโจทก์หรือนายกิตติศักดิ์ กิจกุลนำชัย ซึ่งประกอบอาชีพทนายความเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทำให้ผู้อื่นได้รับความ

เตือนร้อนเสียหายโดยวิชาชีพกฎหมาย จึงให้ทำหนังสือรายงานพฤติการณ์ของทนายโจทก์ และนายกิตติศักดิ์ไปยังสภาทนายความเพื่อพิจารณาต่อไป

ทนายโจทก์อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คำสั่งของศาลเป็นเรื่องที่ใช้ดุลพินิจในการสั่งให้รายงานพฤติการณ์ของทนายต่อสภาทนายความผู้มีหน้าที่ดูแลจริยธรรมของทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความไม่เกี่ยวข้องกับคดีความจริงไม่รับอุทธรณ์

ทนายโจทก์อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ของทนายโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นให้รายงานพฤติการณ์ของทนายโจทก์และนายกิตติศักดิ์ กิจกุลนำชัย ทนายความไปยังสภาทนายความเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลชั้นต้นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของทนายความในการดำเนินคดีไม่เกี่ยวข้องกับคดีความของลูกความ ที่ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของทนายโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

ทนายโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ศาลชั้นต้นให้ทำหนังสือรายงานพฤติการณ์ของทนายโจทก์และนายกิตติศักดิ์ไปยังสภาทนายความเพื่อพิจารณาต่อไปนั้นเป็นคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคดีที่ฟ้องร้องกัน ทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจของศาลชั้นต้นในการสั่งให้รายงานพฤติการณ์ของทนายความต่อสภาทนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ ซึ่งศาลชั้นต้นมีอำนาจกระทำได้ ทนายโจทก์ไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์คำสั่งของทนายโจทก์ชอบแล้วนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของทนายโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิวัฒน์ แดงทองดี-พินิจ เพชรรุ่ง-โนรี จันทร์ทร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ